

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 418/2539 นาย สนทยา โคตรชมภู
นาย เทียมเผ่า ดันสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 176, มาตรา 145 (2), มาตรา 145 วรรคสอง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176เมื่อโจทก์ถอนฟ้อง
จำเลยที่2แล้วการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนการ
พิจารณาอื่น ๆ อันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและกระทำให้อำนาจความกลับคืนเข้าสู่ฐานะ
เดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยมีผลทำให้ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลย
ที่2เป็นอันยุติและจำเลยที่2มิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาอีกต่อไปแต่กลับเป็น
บุคคลภายนอกศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้มีผลผูกพันจำเลยที่2ได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรคสองทั้งคำพิพากษาที่ให้เพิกถอน
นิติกรรมก็มีใช้คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินจึงไม่เข้าข่ายยกเว้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145(2)ที่จะมีผลผูกพันจำเลย
ที่2ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2537 จำเลยที่ 1 และนายอภิสิทธิ์ โคตรชมภู ร่วมกันปลอมลายมือชื่อโจทก์ในสัญญาจำนองว่า โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวไว้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

2529 จำเลยที่ 1 กับนายอภิสิทธิ์ร่วมกันปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจ อ้างว่า โจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินดังกล่าวจาก จำเลยที่ 1 แทนโจทก์ แล้วให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนทำนิติกรรมขายที่ดินของโจทก์ ให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2529 ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2531 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ทราบดีว่าที่ดิน ดังกล่าวเป็นของโจทก์ไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินไว้โดยไม่สุจริตโจทก์ บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวและส่งมอบหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่โจทก์แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้เพิกถอน นิติกรรมจดทะเบียนจำนองฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2527 นิติกรรมไถ่ถอนจำนอง และขายที่ดินฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2529 และนิติกรรมขายที่ดินฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2531 ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 2594 คืนแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เมื่อเดือนกันยายน 2527 โจทก์กู้เงินจากจำเลยที่ 1 จำนวน 15,000 บาท โจทก์ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันหนี้เงินกู้ จำเลยที่ 1 ไว้ ต่อมาโจทก์ไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทและขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกับนายอภิสิทธิ์ปลอมลายมือชื่อโจทก์ในสัญญาจำนองและ ในหนังสือมอบอำนาจ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ 1 คืนที่ดินพิพาทขอให้ ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำต่อโจทก์โดยไม่ สุจริต จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยสุจริตเสียค่าตอบแทน และจด ทะเบียนโดยสุจริตตั้งแต่ต้นปี 2531 จำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความ สงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลานานกว่า 3 ปี โดยโจทก์ไม่ได้โต้ แย้งหรือเกี่ยวข้อ โจทก์ไม่ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 2 คืนที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา คู่ความแถลงทำกันให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 1 และลายมือชื่อเจ้าของที่ดินในใบรับรองเขตติดต่อกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเอกสารหมายเลข 2 ว่าเป็นลายมือชื่อบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ หากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่ใช่ลายมือชื่อบุคคลคนเดียวกัน จำเลยทั้งสองยอมรับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามฟ้องโดยโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ ผลการตรวจพิสูจน์ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อบุคคลคนเดียวกัน

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนจำนองระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2527 พร้อมนิติกรรมไถ่ถอนจำนองและขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2529 และนิติกรรมขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2531 ให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2594 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คืนแก่โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ส่วนคำขอของโจทก์ที่ให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนการขายที่ดินฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2531 นั้นให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ที่ดินของโจทก์มาโดยนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมิใช่

เจ้าของที่ดิน ไม่มีสิทธินำที่ดินไปโอนขายได้ เมื่อจำเลยที่ 1 นำที่ดินไปโอนขายให้แก่จำเลยที่ 2 การซื้อขายย่อมไม่ชอบ ศาลมีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ได้ แม้โจทก์ได้ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 แล้ว ก็ตาม เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 เมื่อโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 แล้วการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้น รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้อง และกระทำให้อำนาจศาลกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิม เสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย มีผลทำให้ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นอันยุติและจำเลยที่ 2 มิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาอีกต่อไป แต่กลับเป็นบุคคลภายนอก ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง ทั้งคำพิพากษาที่ให้เพิกถอนนิติกรรมก็มีใช้คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน จึงไม่เข้าข่ายยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) ที่จะมีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-อากาศ บำรุงชีพ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ